

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1430/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายณรงค์ แต่งอ่อน

จำเลย

นายณรงค์ แต่งอ่อน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 215, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2.1.1 เกี่ยวกับบุคคลที่ร้องทุกข์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่าไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนย่อมดำเนินคดีได้โดยมิต้องร้องทุกข์ แต่จำเลยกลับโต้แย้งโดยอ้างเอกสารท้ายฎีกาหมายเลข 1 เป็นการส่งพยานเอกสารเพิ่มเติม จึงไม่ชอบ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไร้สาระ ฎีกาข้อ 2.1.2 เรื่องโต้แย้งอำนาจสอบสวน ข้อนี้จำเลยรับสารภาพโดยไม่เคยโต้แย้งมาก่อน แต่กลับกล่าวอ้างสถานที่เกิดเหตุ จึงเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ ต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1.1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นสาระสำคัญศาลฎีกาสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตาม ส่วนฎีกาข้อ 2.1.2 ที่จำเลยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ นั้น มิใช่เป็นการกล่าวอ้างขึ้นใหม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนการสอบสวน แม้จำเลยจะมีโต้แย้งมาก่อน แต่ปัญหาดังกล่าวก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยควรที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 28)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 วรรคหนึ่ง ให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 26)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 28)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อแรกของจำเลยที่ว่า คดีนี้ซึ่งไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ด้วยตนเองพนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนนั้นเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาข้อต่อมาของจำเลยที่ว่าสถานที่เกิดเหตุเกิดนอกราชอาณาจักร พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนนั้น ปรากฏว่าจำเลยให้การรับสารภาพ จึงไม่มีข้อเท็จจริงในสำนวนดังกล่าว จำเลยฎีกา ดังนั้น ข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างในฎีกาจึงไม่อาจเกิดได้ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อแรกของจำเลยที่ว่า คดีนี้ซึ่งไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ด้วยตนเองพนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนนั้นเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาข้อต่อมาของจำเลยที่ว่าสถานที่เกิดเหตุเกิดนอกราชอาณาจักร พนักงานสอบสวน

ย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนนั้น ปรากฏว่าจำเลยให้การรับสารภาพ จึงไม่มีข้อเท็จจริงใน
สำนวนดังจำเลยฎีกา ดังนั้น ข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างในฎีกาจึงไม่อาจเกิดได้ ศาลชั้น
ต้นไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>